OBJECTIF
BARREAU

LES ESSENTIELS DU DROIT

-

DROIT CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel veille au respect de la Constitution dans les domaines de compétence qui lui sont attribués. Il contrôle notamment la constitutionnalité de certaines normes avant leur entrée en vigueur, la constitutionnalité de dispositions législatives déjà en vigueur dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi que la conformité à la Constitution des engagements internationaux qui lui sont déférés avant leur ratification ou leur approbation. Il contribue ainsi à garantir la suprématie de la Constitution et à protéger les droits et libertés fondamentaux. Ses attributions ne se limitent toutefois pas au contrôle des normes : il exerce également des compétences en matière électorale et référendaire.

Le Conseil constitutionnel ne contrôle pas indistinctement "la validité des lois et des conventions internationales". Pour les engagements internationaux, l'article 54 prévoit un contrôle avant la ratification ou l'approbation ; pour les lois déjà en vigueur, la QPC porte sur une disposition législative applicable à un litige

En 2021, le Conseil constitutionnel a rendu 149 décisions.

Il convient d'envisager, tout d'abord, ce qu'est le Conseil constitutionnel (I), avant d'étudier les normes servant de paramètres à son contrôle (II), puis les principales procédures applicables devant lui (III).

I. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel occupe une place singulière dans les institutions de la Ve République. Sa composition, notamment la présence de membres de droit, fait l'objet de vives discussions (A). Son organisation et son fonctionnement présentent également des particularités (B). Enfin, ses compétences en matière de protection des droits et libertés se sont progressivement renforcées, rapprochant son activité de celle d'une cour constitutionnelle, sans en faire une juridiction placée au sommet des ordres administratif et judiciaire (C). .

A. LA COMPOSITION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

En application de **l'article 56 de la Constitution**, le Conseil constitutionnel comprend **neuf membres**, dont le mandat dure **neuf ans et n'est pas renouvelable**. Il se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. Le Président du Conseil est nommé par le Président de la République, ce qui est important car celui-ci a une voix prépondérante en cas de partage des voix. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les nominations des membres du Conseil constitutionnel sont soumises à un avis parlementaire. Pour les nominations effectuées par le Président de la République, la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution s'applique. Pour celles effectuées par le président de chaque assemblée, seule la commission permanente compétente de l'assemblée concernée est consultée.

Le mode de nomination des membres du Conseil constitutionnel fait l'objet de débats au sein de la doctrine, notamment quant aux garanties d'indépendance de l'institution. Les membres sont soumis à des règles d'incompatibilité destinées à préserver l'exercice indépendant de leurs fonctions. En vertu de l'article 57 de la Constitution, celles-ci sont notamment incompatibles avec les fonctions de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Le président du Conseil constitutionnel est Richard Ferrand, nommé le 20 février 2025 en remplacement de Laurent Fabius. La composition nominative du Conseil évoluant lors des renouvellements et des remplacements..

En sus de ces membres nommés, font de droit partie **à vie** du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Les deux Présidents de la IVème République, le Président René Coty et le Président Vincent Auriol, y ont siégé en cette qualité. Le Président Valéry Giscard d'Estaing a siégé quant à lui, de 2004 à 2020. Le Président Jacques Chirac qui siégea en 2007 et le Président Nicolas Saroky, à partir 2012 ont fait le choix de ne plus siéger

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

respectivement en mars 2011 et janvier 2013. Le Président François Hollande a fait le choix de ne pas siéger au Conseil constitutionnel en qualité de membre de droit. La qualité de membre de droit résulte de l'article 56 de la Constitution mais les anciens Présidents de la République ne sont pas tenus de siéger effectivement. Il faut donc distinguer l'appartenance de droit au Conseil constitutionnel de la participation effective à ses travaux

B. L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel, mis en place en 1958, est une institution permanente dont les sessions suivent le rythme des requêtes dont il est saisi. Le modèle français de justice constitutionnelle présente des singularités dans le contrôle des normes, justifiées par l'Histoire française ou encore par le fait qu'elle est insérée dans un État unitaire de tradition centralisée et jacobine.

Le Conseil constitutionnel s'est imposé comme **gardien des libertés fondamentales**, rôle qui ne devait pas être le sien dans l'esprit des constituants. De Gaulle lui-même ne considérait pas le Conseil constitutionnel comme devant occuper un tel rôle, puisque selon lui « *en France, la Cour Suprême, c'est le peuple* ». Initialement conçu notamment comme un organe chargé de veiller au respect de la répartition des compétences entre la loi et le règlement, le Conseil constitutionnel a progressivement affirmé son rôle dans la protection des droits et libertés fondamentaux. Trois étapes sont particulièrement importantes :

1. La décision du 16 juillet 1971 dite Liberté d'association qui consacre la valeur constitutionnelle du Préambule et des textes auxquels il renvoie ;
2. La révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 qui ouvre la saisine parlementaire à soixante députés ou soixante sénateurs ;
3. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui crée la question prioritaire de constitutionnalité, entrée en vigueur le 1er mars 2010.

La procédure devant le Conseil constitutionnel est notamment régie par l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et par ses règlements intérieurs. L'article 56 de cette ordonnance, dans sa rédaction en vigueur, prévoit que le Conseil complète par son règlement intérieur les règles de procédure édictées par l'ordonnance.

Les règles de procédure varient selon la compétence exercée par le Conseil constitutionnel. Elles comportent notamment des exigences de forme et de délai, particulièrement en matière de QPC. Le Conseil constitutionnel statue collégialement. En vertu de l'article 14 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, ses décisions et avis sont rendus par sept conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Il faut distinguer la publicité de certaines audiences, notamment en matière de QPC, du secret du délibéré et des votes

Le secret du délibéré protège la liberté des échanges entre les membres du Conseil constitutionnel. Il ne doit cependant pas être confondu avec un secret général de la procédure. En matière de QPC, la procédure est contradictoire et comprend, en principe, une audience publique au cours de laquelle les parties peuvent présenter des observations orales. Les délibérations demeurent secrètes

La publicité de l'activité du Conseil constitutionnel repose notamment sur la publication de ses décisions et sur la mise à disposition de documents relatifs aux saisines et aux procédures, selon les règles applicables à chaque contentieux. S'agissant des archives, la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 a soumis les archives du Conseil constitutionnel au régime du Code du patrimoine. L'article 58 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 renvoie notamment au délai de vingt-cinq ans prévu à l'article L. 213-2 du Code du patrimoine pour leur libre consultation

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

L'instruction des affaires est organisée selon les règles propres à chaque procédure. Elle peut notamment être confiée à un membre du Conseil désigné comme rapporteur. Il ne faut pas présenter le contentieux électoral comme étant, par principe, dépourvu de rapporteur. . Lorsque la Haute juridiction est saisie conformément aux articles 61 et 54 de la Constitution, la notification de la saisine est faite sans délai aux autres autorités de saisine.

Les modalités d'information des autorités constitutionnelles et d'échange des observations dépendent de la procédure engagée. Les délais de jugement sont particulièrement encadrés : en contrôle a priori des lois, l'article 61 de la Constitution prévoit en principe un délai d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence à la demande du Gouvernement ; en matière de QPC, le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois. .

Il convient principalement de distinguer le contrôle a priori de l'article 61 de la Constitution, exercé avant la promulgation de la loi, du contrôle a posteriori de l'article 61-1, exercé à l'occasion d'un litige par la voie de la QPC. Le contrôle a priori est généralement qualifié d'abstrait, car il n'est pas déclenché par un litige individuel. La QPC naît, quant à elle, à l'occasion d'une instance en cours, mais le Conseil constitutionnel contrôle toujours la disposition législative contestée au regard des droits et libertés que la Constitution garantit : il ne tranche pas lui-même le litige à l'origine de la question. L'introduction de la QPC a renforcé le caractère juridictionnel de l'activité du Conseil constitutionnel, notamment par le développement d'une procédure contradictoire et d'audiences publiques. Ces règles ont fait l'objet de nombreux débats parlementaires ou doctrinaux, visant à améliorer les aspects procéduraux, à combler son cadre lacunaire, en rapprochant le Conseil Constitutionnel d'une véritable « Cour Constitutionnelle », à l'image des Cours constitutionnelles allemande ou italienne.

Pour le Conseil constitutionnel, la multiplication des saisines d'origine parlementaire s'est traduite par une **juridictionnalisation croissante de la procédure** et des **adaptations structurelles**, en se rapprochant des autres juridictions et en instituant une sorte de « procès des lois », dans le sens traditionnel du terme, en comparaison avec la procédure applicable dans les juridictions ordinaires.

On entend ainsi par-là, une procédure caractérisée par le **principe du contradictoire**, par une certaine oralité, un débat entre les parties. Le Conseil constitutionnel conserve néanmoins une place institutionnelle particulière : il n'appartient ni à l'ordre judiciaire ni à l'ordre administratif, et ses décisions s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles dans les conditions de l'article 62 de la Constitution. s.

Le Conseil constitutionnel n'est pas une cour suprême placée au sommet des juridictions judiciaires et administratives. Il exerce des compétences constitutionnelles propres et intervient, en matière de QPC, sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. La nature particulière du Conseil constitutionnel a été soulignée fortement pendant les débats sur la révision constitutionnelle de 2008 puisqu'il avait même été proposé de **changer la dénomination** de ce Conseil en « Cour constitutionnelle ».

Cette proposition n'a pas été suivie par le Gouvernement, ni par l'Assemblée nationale. En effet, le Conseil **ne se situe pas au sommet de la hiérarchie des tribunaux judiciaires ou administratifs**. L'explication apportée par la Garde des Sceaux, Rachida Dati, réside dans le fait que le Conseil n'est pas une simple juridiction, mais une institution originale qui joue un rôle capital dans l'équilibre des pouvoirs constitutionnels.

La question prioritaire de constitutionnalité, créée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et entrée en vigueur le 1er mars 2010, a renforcé le rôle juridictionnel du Conseil constitutionnel. Elle permet à une partie à un procès de contester la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d'une disposition législative applicable à son litige. Après un filtrage par les juridictions compétentes, le Conseil d'État ou la Cour de cassation peut renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Celui-ci statue sur la constitutionnalité de la disposition législative, tandis que la juridiction à l'origine du litige demeure compétente pour trancher celui-ci.

L'ÉVOLUTION DU RÔLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

La tradition française est totalement **hostile au contrôle de la constitutionnalité des lois.** Pourtant, un contrôle avait été proposé par **l'abbé Sieyès** qui, dans la discussion sur la Constitution de l'an III (1795), avait proposé un « jurie constitutionnaire ». Ce projet avait été rejeté.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Il y a donc une hostilité absolue au contrôle de la constitutionnalité des lois qui va se fonder sur deux raisons : d'une part la **sacralisation de la loi** – on parle aussi de légicentrisme – et, d'autre part, la **conception française de la séparation des pouvoirs**.

1. La sacralisation de la loi

À partir de la Révolution, la loi occupe une place centrale dans l'ordre juridique français. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 la présente comme l'expression de la volonté générale. Dans cette conception légicentriste, la loi est perçue comme l'expression de la souveraineté nationale, ce qui nourrit la réticence à confier à un juge le pouvoir d'en censurer le contenu. .

2. La conception française de la séparation des pouvoirs

La conception révolutionnaire de la séparation des pouvoirs se caractérise par une méfiance envers l'intervention des juridictions dans l'exercice des fonctions législative et administrative. L'article 10 de la loi des 16-24 août 1790 interdit ainsi aux tribunaux de prendre part à l'exercice du pouvoir législatif ou d'empêcher l'exécution des lois ; son article 13 consacre la séparation des fonctions judiciaires et administratives. Cette conception est souvent rapprochée de la formule de Montesquieu selon laquelle les juges sont « la bouche qui prononce les paroles de la loi ». Elle a contribué à écarter, pendant une longue période, l'idée d'un contrôle juridictionnel général de la constitutionnalité des lois.

La méfiance envers le contrôle juridictionnel des lois demeure forte au XIXe siècle et pendant une grande partie du XXe siècle. Plusieurs constitutions prévoient néanmoins des mécanismes de garantie constitutionnelle, sans instaurer un contrôle juridictionnel des lois comparable à celui qui se développera sous la Ve République.

Dans le projet des Constitutions du régime de Vichy, une Cour constitutionnelle était prévue. Toutefois, ce projet ne sera jamais appliqué. La Constitution du 27 octobre 1946 crée notamment un Comité constitutionnel, doté d'attributions limitées. Son rôle n'est pas d'annuler une loi inconstitutionnelle : il intervient dans un mécanisme destiné à déterminer si l'adoption d'une loi suppose une révision de la Constitution.

La Constitution du 4 octobre 1958 institue le Conseil constitutionnel et organise un contrôle de constitutionnalité des lois avant leur promulgation. Ce contrôle connaîtra ensuite une extension progressive de ses normes de référence et de ses voies de saisine

En 1958, la création du Conseil constitutionnel s'inscrit notamment dans la volonté de rationaliser le parlementarisme et de garantir le respect de la répartition des compétences normatives entre le Parlement et le Gouvernement. Le contrôle de constitutionnalité n'est alors pas principalement conçu comme un instrument de protection des droits et libertés. L'article 34 de la Constitution détermine les matières relevant du domaine de la loi, tandis que l'article 37 prévoit que les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Le Conseil constitutionnel participe au respect de cette répartition, notamment par les procédures prévues aux articles 37, alinéa 2, et 41 de la Constitution

Cependant, le rôle du Conseil a beaucoup évolué depuis 1958. En effet, le Conseil a fait preuve d'une remarquable action créatrice, et aujourd'hui il traite de matières relevant de plusieurs domaines du droit.

Plusieurs décisions sont considérées comme des **décisions créatrices**, lesquelles ont permis au Conseil constitutionnel de façonner son action :

- **Cons. const., 16 janvier 1962, déc. n° 62-18 L : le Conseil constitutionnel précise la portée de l'autorité de ses décisions. Celle-ci s'attache non seulement à leur dispositif, mais également aux motifs qui en**

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même. Cette solution éclaire l'application de l'article 62 de la Constitution, relatif à l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel ;

- **Cons. const., 6 novembre 1962, déc. n° 62-20 DC, Loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct :** le Conseil constitutionnel juge que le contrôle des lois prévu par l'article 61 de la Constitution ne s'étend pas aux lois adoptées directement par le peuple à l'issue d'un référendum. Il délimite ainsi sa compétence en matière de contrôle a priori des lois ;

- **Cons. const., 16 juillet 1971, déc. n° 71-44 DC, Liberté d'association :** cette décision marque un tournant dans la protection constitutionnelle des droits et libertés. En visant la Constitution « et notamment son préambule », le Conseil constitutionnel reconnaît la valeur constitutionnelle des normes auxquelles renvoie celui-ci. Il consacre la liberté d'association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République et censure des dispositions législatives qui lui portent atteinte. Cette décision contribue ainsi à l'affirmation du bloc de constitutionnalité comme ensemble de normes de référence du contrôle des lois » ;

Les droits et libertés n'entrent pas dans la Constitution en 1971. Le Conseil reconnaît et mobilise leur valeur constitutionnelle. Il faut également éviter d'affirmer qu'aucun contrôle portant sur le contenu d'une loi n'existait auparavant

- **Cons. const., 15 janvier 1975, déc. n° 74-54 DC, Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse :** le Conseil constitutionnel juge qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre du contrôle prévu par l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux engagements internationaux de la France. Il distingue ainsi le contrôle de constitutionnalité du contrôle de conventionnalité, lequel peut être exercé par les juridictions ordinaires. Il ne s'agit pas d'un transfert de compétence décidé par le Conseil constitutionn**el.**

Le Conseil constitutionnel ne veille donc plus seulement au respect de la répartition des compétences normatives : il exerce également un rôle essentiel dans la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. L'élargissement des normes de référence de son contrôle a suscité des débats au sein de la doctrine quant à la place du juge constitutionnel face au législateur, parfois formulés à travers la notion de « gouvernement des juges »

II. LE « BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ »

Le Conseil constitutionnel exerce le contrôle sur les normes qui lui sont soumises en les confrontant au « *bloc de constitutionnalité* ». En effet, les normes constitutionnelles ne sont pas uniquement constituées par le corps de la Constitution de 1958.

La décision Cons. const., 16 juillet 1971, n° 71-44 DC, Liberté d'association consacre le Préambule de la Constitution de 1958 et les normes auxquelles il renvoie comme références du contrôle de constitutionnalité. Le Préambule renvoie notamment à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au Préambule de la Constitution de 1946 ; il se réfère également à la Charte de l'environnement de 2004. .

Le bloc de constitutionnalité comprend notamment la Constitution du 4 octobre 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Charte de l'environnement de 2004, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ainsi que les principes et objectifs de valeur constitutionnelle dégagés par la jurisprudence. .

En ce qui concerne le préambule de la Constitution de 1946, il renvoie aussi aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la R épublique et aux principes particulièrement nécessaires à notre temps (PPNT). La reconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République repose sur trois critères cumulatifs : 1/ Le principe doit présenter un caractère fondamental : il doit énoncer une règle suffisamment importante et générale, intéressant des domaines essentiels pour la vie de la Nation, tels que les droits et libertés fondamentaux, la souveraineté nationale ou l'organisation des pouvoirs publics ; 2/ Il doit trouver un ancrage textuel dans une ou plusieurs lois adoptées sous un régime républicain antérieur à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ; 3/ Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une dérogation par une loi républicaine antérieure à 1946.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Le Conseil constitutionnel a notamment reconnu comme PFRLR la liberté d'association dans sa décision du 16 juillet 1971

En ce qui concerne **les PPNT**, le Préambule proclame comme particulièrement nécessaires à notre temps des principes politiques, économiques et sociaux qui sont limitativement énumérés. Ils comprennent notamment l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, le droit d'obtenir un emploi, la liberté syndicale, le droit de grève, la protection de la santé et le droit à l'instruction. Contrairement aux PFRLR, ces principes sont expressément énoncés dans le Préambule de 1946.

Outre les normes expressément énoncées dans les textes constitutionnels, le Conseil constitutionnel dégage, par son interprétation de la Constitution, des principes de valeur constitutionnelle. Ceux-ci peuvent servir de normes de référence dans le contrôle de constitutionnalité. Cette activité d'interprétation fait l'objet de débats au sein de la doctrine quant à l'étendue du pouvoir du juge constitutionnel. Il convient toutefois de distinguer la reconnaissance jurisprudentielle d'une exigence constitutionnelle de la révision de la Constitution, qui relève du pouvoir constituant

Le Conseil constitutionnel reconnaît également des objectifs de valeur constitutionnelle (OVC). Ceux-ci ont une portée normative : ils orientent l'action du législateur et peuvent notamment justifier la conciliation de plusieurs exigences constitutionnelles. Ils ne constituent toutefois pas nécessairement des droits subjectifs dont un justiciable pourrait directement se prévaloir Il faut distinguer le contrôle a priori de l'article 61 de la Constitution, qui peut mobiliser des OVC comme normes de référence, de la QPC prévue à l'article 61-1, qui ne peut être fondée que sur la méconnaissance des droits et libertés que la Constitution garantit. Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé que la méconnaissance de l'OVC de bon usage des deniers publics ne peut, à elle seule, être invoquée à l'appui d'une QPC (Cons. const., 5 décembre 2014, déc. n° 2014-434 QPC). Il en va également ainsi, notamment, de l'OVC d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi

III. LA PROCÉDURE CONSTITUTIONNELLE

Il convient d'envisager les voies de saisine et procédures de contrôle permettant de défendre les droits et libertés fondamentaux (A), avant d'envisager le dispositif des décisions (B) et leurs effets (C).

A. LES VOIES CONTENTIEUSES

Le Conseil constitutionnel exerce également des compétences en matière électorale et référendaire. En vertu de l'article 58 de la Constitution, il veille à la régularité de l'élection du Président de la République, examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. En vertu de l'article 59, il statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. Enfin, en vertu de l'article 60, il veille à la régularité des opérations de référendum prévues par la Constitution et en proclame les résultats. Il exerce également les compétences spécifiques que lui attribuent la Constitution et les textes organiques en matière de référendum d'initiative partagée prévu à l'article 11.

Cela étant, en matière de défense des droits et libertés fondamentaux, il convient surtout d'exposer ici ses compétences issues des articles 54 et 61 de la Constitution (1), puis de l'article 61-1 de la Constitution (2).

1. Le contrôle *a priori*

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

En application de l'article 61 de la Constitution, les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent obligatoirement être soumis au Conseil constitutionnel. Il en va également ainsi des propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum. Les lois ordinaires peuvent, quant à elles, être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation. Le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation

Jusqu'à **la réforme constitutionnelle du 29 octobre 1974**, uniquement le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat étaient compétents pour déférer la loi au Conseil constitutionnel. Depuis 1974, cette prérogative a été **étendue à soixante députés ou soixante sénateurs**, ouvrant ainsi la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, à une **minorité parlementaire**, donc à l'opposition.

En vertu de l'article 54 de la Constitution, le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'une ou l'autre assemblée, ou soixante députés ou soixante sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel afin qu'il examine si un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution. Si tel est le cas, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. .

2. La question prioritaire de constitutionnalité

L'introduction de la QPC dans le droit français a été une avancée majeure dans la défense des droits et libertés fondamentaux. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, complétée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution prévoit qu'un justiciable peut **à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit**.

Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, de se prononcer dans un **délai maximum de trois mois**.

Le filtrage de la QPC s'effectue en deux étapes, lorsque la question est soulevée devant une juridiction du fond. La juridiction saisie transmet la question au Conseil d'État ou à la Cour de cassation si 1/ la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2/ elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3/ la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

Le Conseil d'État ou la Cour de cassation décide ensuite du renvoi au Conseil constitutionnel si les deux premières conditions sont remplies et si la question est **nouvelle ou présente un caractère sérieux**

B. LE DISPOSITIF DES DÉCISIONS

Les décisions du Conseil constitutionnel comportent généralement plusieurs éléments permettant d'identifier la procédure suivie, le raisonnement du Conseil et la solution adoptée :

- **Les visas** des textes applicables et des éléments de procédure ;
- **Les motifs de la décision**, lesquels reprennent les moyens invoqués par les requérants et indiquent les principes applicables ;
- **Le dispositif** final divisé en articles énonçant la solution adoptée.

Dans le cadre du contrôle des normes, le Conseil constitutionnel peut notamment prononcer une déclaration de conformité (1), constater une non-conformité totale (2) ou partielle (3), ou déclarer une disposition conforme sous une ou plusieurs réserves d'interprétation (4). Les effets de ces solutions diffèrent selon qu'il statue dans le cadre du contrôle a priori ou d'une QPC.).

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

1. Les déclarations de conformité

Dans le cadre du contrôle a priori, lorsque le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contrôlées conformes à la Constitution, la promulgation de la loi peut intervenir. Dans le cadre d'une QPC, si le Conseil constitutionnel déclare la disposition conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, celle-ci demeure en vigueur. Il appartient ensuite à la juridiction saisie du litige d'en tirer les conséquences pour l'affaire dont elle connaît

Dans le cadre du contrôle *a posteriori*, la loi restera en vigueur et sera appliquée au litige.

2. Les décisions de non-conformité totale

Dans le cadre du contrôle *a priori*, lorsque l'ensemble de la loi est déclaré contraire à la Constitution, elle ne peut être promulguée. Il en va également ainsi lorsque l'inconstitutionnalité affecte une disposition que le Conseil constitutionnel juge inséparable de l'ensemble de la loi. L'article 22 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 prévoit ainsi que, lorsque la disposition contraire à la Constitution est inséparable de l'ensemble de la loi, celle-ci ne peut être promulguée. En matière de QPC, le raisonnement est différent puisque le Conseil contrôle une disposition législative déjà en vigueur : sa déclaration d'inconstitutionnalité entraîne son abrogation selon les modalités prévues par l'article 62 de la Constitution

3. Les déclarations d'inconstitutionnalité partielle

Dans le cadre du contrôle *a priori*, le Conseil constitutionnel peut déclarer une disposition contraire à la Constitution tout en considérant qu'elle est séparable du reste de la loi. Dans ce cas, l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 prévoit que le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture

Cette seconde lecture de la loi ne peut se faire qu'avec l'objectif de corriger l'inconstitutionnalité du texte et ne peut donc pas se faire pour des raisons de simple opportunité. En effet, cette seconde lecture n'est pas une procédure législative nouvelle, mais une intervention dans la procédure législative en cours. Il s'agit d'une phase complémentaire résultant du contrôle de constitutionnalité. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de recommencer toute la procédure législative.

Le Conseil constitutionnel peut préciser les conséquences de la censure sur les autres dispositions du texte et identifier celles qui sont inséparables des dispositions déclarées contraires à la Constitution. Il n'exerce toutefois pas, en principe, le pouvoir législatif à la place du Parlement : il appartient au législateur de modifier les dispositions lorsque l'inconstitutionnalité constatée exige une nouvelle intervention législative. .

4. Les réserves d'interprétation

Nous sommes ici en présence d'une **technique issue de la jurisprudence**, puisque aucune disposition constitutionnelle n'ouvre la possibilité au Conseil d'apporter des réserves d'interprétation. La doctrine est partagée sur la question de savoir s'il s'agit d'une voie décisionnelle ou d'une modalité d'interprétation. Cette technique s'est surtout développée à partir des années 1980.

Pour l'essentiel, il arrive que le Conseil constitutionnel rende des décisions qui déclarent une loi conforme à la Constitution, **mais sous la condition de respecter un certain nombre d'interprétations qu'il précise dans sa décision.**

Ces réserves sont exprimées et expliquées dans l'exposé des motifs, et elles sont aussi rappelées dans le dispositif. **Cette technique apparaît dès la première décision du Conseil constitutionnel** qui traite du règlement de l'Assemblée nationale. Le Conseil a censuré certaines dispositions du règlement des assemblées et a émis des réserves d'interprétation.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

La réserve d'interprétation constitue un procédé de sauvetage qui **permet de sauver la loi en évitant sa censure**. Cependant, le Conseil constitutionnel peut l'assortir de très nombreuses réserves au point d'enfermer l'application de la loi dans un cadre extrêmement strict.

Dans la décision portant sur le pacs civil de solidarité, le Conseil émet un grand nombre de réserves d'interprétation au point que certains considèrent que le Conseil a en partie **corrigé la loi tout en la sauvant**.

La doctrine distingue classiquement trois types de réserves d'interprétation :

- **Les réserves neutralisantes** - ou minorantes : elles éliminent des interprétations possibles du texte qui seraient contraires à la Constitution ;
- **Les réserves directives** : elles précisent les modalités selon lesquelles la disposition doit être appliquée par les autorités compétentes pour respecter la Constitution ;
- **Les réserves constructives** : elles nourrissent l'interprétation de la disposition en précisant les éléments nécessaires à sa conformité à la Constitution.

C. L'EFFET DES DÉCISIONS

En vertu de l'**article 62 de la Constitution**, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
.

L'autorité de la chose jugée ne s'attache **pas seulement au dispositif mais aussi aux motifs** qui en sont le soutien nécessaire. Cette solution a notamment été affirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 62-18 L du 16 janvier 1962.

Dans le cadre du contrôle a priori de l'article 61, une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Il ne s'agit donc pas de l'annulation d'une disposition législative déjà entrée en vigueur, mais d'un obstacle à son entrée en vigueur. .

Les **dispositions déclarées inconstitutionnelles** d'un règlement d'une assemblée parlementaire ne peuvent être mises en application.

Si le Conseil constitutionnel estime qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver cet engagement international ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Lorsque, saisi d'une QPC, le Conseil constitutionnel déclare une disposition inconstitutionnelle, cette dernière est **abrogée à compter de la publication de la décision ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci**.

Toutefois, le Conseil peut, en application de **l'article 62 de la Constitution**, déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition inconstitutionnelle a produits peuvent être remis en cause. De principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la QPC et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut plus être appliquée dans les instances en cours à la date de publication de la décision. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut reporter la date de l'abrogation et déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets antérieurement produits par la disposition pourront être remis en cause. Cette modulation permet notamment d'éviter qu'une abrogation immédiate entraîne des conséquences manifestement excessives ou crée un vide juridique auquel seul le législateur peut remédier.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite